مرسوم تنفيذي رقم 02-471

مؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002

يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحليّة المشترك لصالح البلديات

إنّ رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و125 (الفقرة2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23ديسمبر سنة 2000 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2001، لاسيّما المادّة 62 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم، لاسيّما المادّة 154 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 02-205 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئّاسي رقم 02-208 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم، لاسيما المادّة 154 منه، يحدّد هذا المرسوم حصص إتاوة الاستخراج والرسم المساحي الواجب دفعها في صندوق الأملاك العمومية المنجمية والحصص العائدة إلى البلديات عن طريق صندوق الجماعات المحليّة المشترك.

المادّة 2 : تحدّد حصة الرسم المساحي، المؤسّس بموجب أحكام المادّة 157 من قانون المناجم المذكور أعلاه، الواجب دفعه في صندوق الأملاك العمومية المنجمية، بخمسين في المائة (50%)، وتدفع نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية في صندوق الجماعات المحليّة المشترك لصالح البلديات.

المادّة 3 : تحدد حصة إتاوة الاستخراج، المؤسّسة بموجب أحكام المادّة 159 من قانون المناجم المذكور أعلاه، الواجب دفعها في صندوق الأملاك العمومية المنجمية بثمانين في المائة (80%)، وتدفع نسبة العشرين في المائة (20%) الباقية في صندوق الجماعات المحليّة المشترك، لصالح البلديات.

المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.

علي بن فليس